Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **002702**
(26 ABR. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, de las asignadas en el artículo décimo de la Resolución nro. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*

sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución nro. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó

como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental",* y *4. (…) y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. Antecedentes

2.1. Permisivos (Expediente LAM0299)

2.1.1. El entonces Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución nro. 874 del 18 de agosto de 1995, otorgó a la sociedad Ecopetrol S.A., Licencia Ambiental Ordinaria para el desarrollo del proyecto "*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*", localizado en la jurisdicción de cuarenta y siete (47) municipios de los departamentos del Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

2.1.2. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la Resolución nro. 335 del 22 de abril de 1998, autorizó la cesión total de las obligaciones que hacen parte de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto en comento, de la sociedad Ecopetrol S.A., a la sociedad Colombiana de Gas S.A. –ECOGAS S.A., con NIT. 804.005.081-6.

2.1.3. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la Resolución nro. 849 del 17 de mayo de 2007, autorizó la cesión total de las obligaciones que hacen parte de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto "*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*", de la sociedad Colombiana de Gas S.A. – ECOGAS S.A., a la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A E.S.P., identificada con NIT. 900.134.459-7, en adelante TGI S.A. E.S.P.,

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

2.1.4. Posteriormente, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la Resolución nro. 145 del 29 de enero de 2009, aprobó el plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, a través de la cual se autorizó la remoción de fustales y se impuso la medida de compensación de la reforestación de 2 hectáreas con especies nativas en una relación de 1:5 y como medida de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, una compensación en una relación uno a dos (1:2).

2.1.5. El mencionado Ministerio a través de la Resolución nro. 223 del 13 de abril de 2012, modificó el plan de compensación por aprovechamiento de cobertura vegetal aprobado mediante el artículo tercero de la Resolución nro. 145 del 29 de enero de 2009, con respecto a la compensación por aprovechamiento de recursos naturales y se aprobó la compra y adquisición de predios.

2.1.6. Seguidamente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en adelante ANLA, tomando como fundamento lo documentado en el Concepto Técnico nro. 10532 del 25 de agosto de 2014, a través del Auto nro. 4501 de 09 de octubre de 2013, efectuó seguimiento y control ambiental al cumplimiento de las obligaciones que se derivan del plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal.

2.1.7. La ANLA con fundamento en lo documentado en los Conceptos Técnicos nros. 5426 del 07 de octubre de 2015 y 4086 del 27 de julio de 2018, expidió los Autos nros. 5139 del 23 de noviembre de 2015 y 5461 del 10 de septiembre de 2018, respectivamente, a través de los cuales se efectuó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto “*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*” y en consecuencia, requirió a la sociedad TGI S.A. E.S.P. para que allegara una información.

2.1.8. Posteriormente, la ANLA tomando en consideración lo documentado en el Concepto Técnico nro. 6070 del 01 de octubre de 2021, a través del Auto nro. 11522 del 31 de diciembre de 2021, efectuó un nuevo seguimiento y control ambiental al cumplimiento de las obligaciones que se derivan del plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal del proyecto

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

"*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*" y en consecuencia, requirió a la sociedad TGI S.A. E.S.P. para que allegara una información.

2.2. Actuación Sancionatoria

2.2.1. El Grupo Alto Magdalena – Cauca de la Subdirección de Seguimiento de Licencias de esta Autoridad Ambiental, luego de realizar la verificación y valoración de la información obrante en el expediente LAM0299 (permisivo), emitió el Concepto Técnico nro. 01228 del 16 de marzo de 2022, en el cual recomendó evaluar la procedencia de ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad TGI S.A. E.S.P., con NIT 900.134.459-7, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de la obligaciones que hacen parte de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto "*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*" (Res. 874 del 18 de agosto de 1995), así como de la normativa ambiental.

III. Caso concreto.

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en el seguimiento y control ambiental realizado al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto "*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*" (Res. 874 del 18 de agosto de 1995), para lo cual se efectuó la revisión de las diligencias, actuaciones y documentación obrante en el expediente LAM0299 (permisivo), en donde luego de llevarse a cabo su valoración, se emitió el Concepto Técnico nro. 01228 del 16 de marzo de 2022, que sustenta la decisión que se adopta en el presente acto administrativo y se circunscribe al siguiente hallazgo:

<u>Hecho Único</u>

- No haber ejecutado en su integralidad las actividades que hacen parte del plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal aprobado en el marco del proyecto "*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*".

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Autoridad evidencia que para la fecha en la cual se verificó el hecho consignado en el concepto técnico citado, la sociedad TGI

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

S.A. E.S.P., con NIT 900.134.459-7, presuntamente no habrían dado cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- Artículo primero de la Resolución nro. 223 del 13 de abril de 2012, modificatorio del artículo tercero de la Resolución nro. 145 del 29 de enero de 2009 (Licencia Ambiental).

Obligación reiterada por medio de:

- Los artículos cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno del Auto nro. 4501 del 9 de octubre de 2014.

- El artículo primero del Auto nro. 5139 del 23 de noviembre de 2015

- Los numerales 8 y 9 del artículo segundo del Auto nro. 5461 del 10 de septiembre de 2018.

Al respecto, se tiene que el Grupo Alto Magdalena – Cauca de la Subdirección de Seguimiento de Licencias de esta Autoridad Ambiental, en el Concepto Técnico nro. 01228 del 16 de marzo de 2022, puso de presente que la sociedad TGI S.A. E.S.P. al parecer no habría dado cumplimiento a las obligaciones que hacen parte del desarrollo del proyecto en mención, así:

> *“**4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS***
>
> *A continuación, se describen los hechos por los cuales se recomienda dar inicio del procedimiento sancionatorio. De acuerdo con la información que reposa en el expediente LAM0299 y las consideraciones expuestas en el concepto técnico 06070 del 01 de octubre de 2021, acogido por Auto de seguimiento y control ambiental 11522 del 31 de diciembre de 2021, frente al incumplimiento reiterado de las obligaciones por parte de Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., relacionadas con la compensación por aprovechamiento forestal establecida en el del Artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, modificada por el artículo primero de la Resolución 223 del 13 de abril de 2012.*
> *Derivado del análisis de la información presentada en los actos administrativos de seguimiento se concluye que la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., ha incumplido de forma reiterada la obligación derivada de la compensación por aprovechamiento forestal para el Gasoducto de Occidente (Mariquita — Cali) y 47 Ramales de Distribución. El cumplimiento de la obligación se ha venido reiterando desde la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, hasta la*

fecha de corte documental (30 de agosto de 2021) del concepto técnico 06070 del 01 de octubre de 2021, acogido mediante Auto de seguimiento y control ambiental 11522 del 31 de diciembre de 2021, de la obligación del Plan de compensación por aprovechamiento de cobertura vegetal, aprobado mediante el artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, modificado mediante el artículo primero el Resolución 223 del 13 de abril de 2012, consistente en Compra de predios:

ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar o ajustar vía seguimiento la Resolución 145 del 29 de enero de 2009 en las obligaciones establecidas en su artículo 3º a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. – TGI S.A. E.S.P., las cuales quedan como se indica a continuación, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva:

"Obligaciones:

1. (…)

2. Como medida de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, la empresa debe realizar la compensación en una relación uno a dos (1:2) de acuerdo lo establecido en la ficha 7.2.6 Programa de compensación para el medio biótico: Las áreas a definir para la compra de predios y/o el establecimiento forestal serán autorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA.

Parágrafo primero.- En un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. – TGI S.A. E.S.P., deberá presentar a esta Autoridad y a la Corporación Autónoma del Tolima-CORTOLIMA el programa de compensación, indicando las áreas a comprar debidamente georreferenciadas y localizadas en un plano a escala adecuada, información detallada de los predios (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de ecosistema dominante en el área y su estado actual, así como las actividades a ejecutar con fines de conservación. En caso de que el predio adquirido requiera la implementación de un programa de reforestación, señalar las especies seleccionadas, actividades de establecimiento de las plantaciones incluido el seguimiento y mantenimiento por tres años. En cualquiera de los dos casos adjuntar el Acta de Acuerdo y Compromiso con la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, garantizando la no enajenación de estos o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos a recuperación o preservación.

Parágrafo segundo. - La selección de predios a adquirir podrá coordinarse con las Autoridades Ambientales Regionales y la titularidad de los predios quedará en las mismas o en las autoridades municipales de manera que se garantice su función protectora."

4.1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO PRIMERO

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

A continuación, se describen las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales se hace solicitud de apertura de proceso sancionatorio:

Condición de modo:

Omisión reiterada en el cumplimiento de la obligación de la ejecución del Plan de Compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, de acuerdo con lo considerado en el concepto técnico de seguimiento ambiental No. 06070 del 01 de octubre de 2021 y lo correspondiente al periodo de seguimiento comprendido entre el 20 de agosto 2020 al 1 de septiembre de 2021, con base en el ICA 15 (periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2019) y el ICA 16 (periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2020), el Seguimiento Documental Espacial - SDE No. 33051 del 20 de agosto de 2021 (ICA 16) y demás información documental presentada por la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - (TGI), así como lo observado en la en la visita de seguimiento ambiental realizada entre los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2021.

La obligación de la ejecución del Plan compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal ha sido reiterada en los Autos de seguimiento y control ambiental de la siguiente manera:

- ***Artículo cuarto, artículo quinto, séptimo, octavo, noveno del Auto 4501 del 9 de octubre de 2014***

El Auto 4501 del 9 de octubre de 2014 solicita se informe a esta Autoridad la fecha de inicio de las actividades de compensación forestal. Igualmente, requiere se definan las estrategias de restauración y la configuración de estos predios en verdaderas áreas protectoras, con vegetación natural, típica de la zona y define que la titularidad de los predios quedaría en manos de las Autoridades Ambientales Regionales.

- ***Artículo primero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015***

Mediante radicado 4120-E1-39308 del 10 septiembre de 2013, la Sociedad presentó las áreas a adquirir debidamente georreferenciadas y localizadas en un plano a escala adecuada, información detallada de los predios (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de ecosistema dominante en el área y su estado actual y las actividades a ejecutar con fines de conservación, sin embargo, el predio La Pradera no es apto para conservar, por lo cual se reiterara al Titular presentar la implementación de un programa de reforestación, señalar las especies seleccionadas, actividades de establecimiento de las plantaciones incluido el seguimiento y mantenimiento por tres años, junto con el Acta de Acuerdo y Compromiso con la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental,

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

garantizando la no enajenación del predio La Pradera o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos a recuperación o preservación.”

- ***Numeral 8 del artículo segundo del Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018.***

La obligación requiere presentar las estrategias de restauración para que el predio La Pradera como compensación por la Estación Compresora de Gas de Padua, se configure en un área de conservación, con vegetación natural, típica de la zona con una Base de Información Geográfica (GDB), en donde se detallen los ecosistemas existentes en el predio seleccionado, así como las acciones a ejecutar, en cumplimiento del artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, artículo primero de la Resolución 223 del 13 de abril de 2012, artículo cuarto, artículo quinto, séptimo, octavo, noveno del Auto 4501 del 9 de octubre de 2014, artículo primero y artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015, artículo tercero del Auto 473 del 18 de febrero de 2016, artículo primero, artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015. Para lo cual el Titular mediante radicado 2019027472-1-000 del 06 de marzo de 2019, presenta solicitud de pronunciamiento por la viabilidad de predio La Pradera de 9.46 ha para la implementación del programa de compensación por el aprovechamiento de la cobertura vegetal, relaciona además que mediante radicado 4120- E1-138486 del 2 de noviembre de 2011, la Empresa TGI, solicita la sustitución total o parcial del programa de compensación forestal establecido por la compra de predios, el cual fue viabilizado mediante Resolución 223 del 13 de abril de 2012, la cual modifica dejando como medida de compensación la compra de predios en ecosistemas y estrategias con fines de conservación y/o restitución, o la implementación de un programa de reforestación de 2 ha en predios adquiridos por la empresa en el área de influencia del proyecto.

Luego, con el radicado 2019027472-1-000 del 03 de junio de 2019, el Titular solicita se viabilice el predio La Pradera para la implementación de la estrategia de compensación por “Aislamiento”, ya que no requieren de un programa de reforestación debido al buen estado de conservación de la vegetación existente en el predio.

En el que se concluyó por parte de esta Autoridad Nacional que el predio La Pradera no es viable para implementar un aislamiento como estrategia de preservación, conservación. Por lo cual se le solicita al Titular presentar las estrategias de restauración a implementar en el predio La Pradera.”

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

- ***Numeral 9 del artículo segundo del Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018***.

La obligación se relaciona con presentar soportes de ejecución del plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, por la construcción de la Estación Compresora de Gas de Padua, en cumplimiento del artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, artículo primero de la Resolución 223 del 13 de abril de 2012, artículo cuarto, artículo quinto, séptimo, octavo, noveno del Auto 4501 del 9 de octubre de 2014, artículo primero y artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015, artículo tercero del Auto 473 del 18 de febrero de 2016, artículo primero, artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015. De lo anterior, no se encuentran soportes documentales en el expediente LAM0299 y durante la visita de seguimiento realizada en la vigencia 2021, se informó por parte de la sociedad que se encontraban adelantando los tramites de contratación.
El Concepto Técnico No. 06070 del 01 de octubre de 2021, acogido por Auto de seguimiento y control ambiental 11522 del 31 de diciembre de 2021, indica que la sociedad no reporta acciones asociadas con el cumplimiento de la obligación de la ejecución del Plan de Compensación Forestal, según lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, modificado mediante el artículo primero el Resolución 223 del 13 de abril de 2012:

> *“…ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar o ajustar vía seguimiento la Resolución 145 del 29 de enero de 2009 en las obligaciones establecidas en su artículo 3º a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. – TGI S.A. E.S.P., las cuales quedan como se indica a continuación, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva:*
> *“Obligaciones:*
>
> *2.Como medida de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, la empresa debe realizar la compensación en una relación uno a dos (1:2) de acuerdo lo establecido en la ficha 7.2.6 Programa de compensación para el medio biótico: Las áreas a definir para la compra de predios y/o el establecimiento forestal serán autorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA…”*

[…]

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

JUSTIFICACIÓN

La sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL - TGI S.A. E.S.P. ha omitido de forma reiterada el cumplimiento de la obligación de la ejecución del Plan

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

de Compensación por aprovechamiento de cobertura vegetal, aprobado mediante el artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, modificado mediante el artículo primero el Resolución 223 del 13 de abril de 2012, la cual indica que deberá realizar una compensación consistente en la compra de predios en ecosistemas y áreas estratégicas con fines de conservación y/o restauración, o la implementación de un programa de reforestación de 2 hectáreas en predios adquiridos por la empresa en el área de influencia del proyecto y como medida de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, la empresa debe realizar la compensación en una relación uno a dos (1:2). Lo anterior derivado del permiso de aprovechamiento forestal de la actividad de construcción de la Estación Compresora de Gas Padua.

Las compensaciones se deberán dirigir hacia la compra de predios en ecosistemas y áreas estratégicas con fines de conservación y/o restauración o la implementación de un programa de reforestación de 2 hectáreas en predios adquiridos por la empresa en el área de influencia del proyecto y como medida de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, la empresa debe realizar la compensación en una relación uno a dos (1:2). Las medidas de compensación deben ejecutarse dentro del área de influencia del proyecto, áreas a definir para la compra de predios y/o el establecimiento forestal serán autorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA.

Es de aclarar que el incumplimiento es normativo, y en ningún momento se considera que se genere riesgo o afectación sobre los recursos naturales (componente flora).

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Resolución 223 del 13 de abril de 2012 *Por medio de la cual se modifica vía seguimiento la medida de compensación forestal establecida en el artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009.* *ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar o ajustar vía seguimiento la Resolución 145 del 29 de enero de 2009 en las obligaciones establecidas en su artículo 3° a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P., las cuales quedan como se indica a continuación, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva:* *"Obligaciones:* *2. Como medida de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, la*	*El concepto técnico de seguimiento ambiental No. 06070 del 01 de octubre de 2021 acogido por Auto de seguimiento y control ambiental 11522 del 31 de diciembre de 2021, estableció las siguientes consideraciones:* *"El requerimiento sobre el cumplimiento de la obligación ha sido retomado en el numeral 9 del artículo segundo de la Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, en esta se presenta el análisis del cumplimiento".* *En el Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, se indica lo siguiente:* *"el radicado 2018046420-1-000 del 19 de abril de 2018, donde presenta la caracterización físicobiótica del área definida para la evaluación técnica por parte de esta Autoridad, se analizó y reviso mediante concepto técnico 04086 del 27*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

	empresa debe realizar la compensación en una relación uno a dos (1:2) de acuerdo lo establecido en la ficha 7.2.6 Programa de compensación para el medio biótico: Las áreas a definir para la compra de predios y/o el establecimiento forestal serán autorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA. *(..)* *Reiterado en:* *Numeral 9 del artículo segundo de la Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018.*	*de julio de 2018 el cual fue acogido mediante Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, donde viabilizó la adquisición del predio La Pradera en el municipio de Herveo para contribuir a la recuperación, protección y conservación de áreas estratégicas y garantizar la preservación hídrica de la zona y que además en la visita técnica realizada “se observó que existe cobertura vegetal correspondiente a plantación de coníferas por lo que es necesario que la empresa indique las estrategias de restauración para que este predio se configure en verdadera área protectora, con vegetación natural, típica de la zona.”, se solicitó a La Sociedad dar cumplimento a la obligación objeto de estas consideraciones.* *A lo cual el Titular mediante radicado 2019027472-1-000 del 06 de marzo de 2019, presenta solicitud de pronunciamiento por la viabilidad de predio La Pradera de 9.46 ha para la implementación del programa de compensación por el aprovechamiento de la cobertura vegetal, relaciona además que mediante radicado 4120-E1-138486 del 2 de noviembre de 2011, la Empresa TGI, solicita la sustitución total o parcial del programa de compensación forestal establecido por la compra de predios, el cual fue viabilizado mediante Resolución 223 del 13 de abril de 2012, la cual modifica dejando como medida de compensación la compra de predios en ecosistemas y estrategias con fines de conservación y/o restitución, o la implementación de un programa de reforestación de 2 ha en predios adquiridos por la empresa en el área de influencia del proyecto.* *Finalmente, mediante radicado 2019027472-1-000 del 03 de junio de 2019, el Titular solicita se viabilice el predio La Pradera para la implementación de la estrategia de compensación por “Aislamiento”, ya que no requieren de un programa de reforestación debido al buen estado de conservación de la vegetación existente en el predio.* *En el que se concluyó que el predio La Pradera no es viable para implementar un aislamiento como estrategia de preservación, conservación.*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

	Por lo cual se le solicita al Titular presentar las estrategias de restauración a implementar en el predio La Pradera.” *Revisada la información del expediente LAM0299, para el periodo de seguimiento la sociedad no ha presentado soportes de ejecución de las actividades del Plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, así mismo según lo informado por la empresa en la visita de seguimiento guiada, se encuentran en proceso de contratación para la ejecución de actividades realizar en cumplimiento de obligaciones pendientes.* *Por lo anterior expuesto el equipo de seguimiento considera que no se ha dado cumplimiento a la obligación y estas son reiteradas.”.*
Auto 4501 del 9 de octubre de 2014 *Por medio del cual se efectúa un seguimiento y control ambiental con respecto a la obligación de compensación forestal.* ***ARTÍCULO CUARTO. -*** *El plan de compensación por cambio de uso del suelo, por afectación de la cobertura vegetal y por el aprovechamiento de la cobertura vegetal, deberá ceñirse a lo establecido en la propuesta antes relacionada, cumpliendo el cronograma presentado, para lo cual la empresa TRANSPORTADORA DE GASES DEL INTERIOR S.A., E.S.P., TGI S.A., E.S.P., deberá informar con antelación, la fecha de inicio de las actividades de construcción del proyecto.* *El inicio de actividades deberá realizarse máximo en un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.* ***ARTÍCULO QUINTO.-*** *La empresa TRANSPORTADORA DE GASES DEL INTERIOR S.A., E.S.P., TGI S.A., E.S.P., en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución Modificatoria 223 del 13 de abril de 2012, en el sentido de definir las estrategias de restauración y la configuración de*	*El concepto técnico de seguimiento ambiental No. 06070 del 01 de octubre de 2021, estableció las siguientes consideraciones:* *“El requerimiento sobre el cumplimiento de la obligación ha sido retomado en el numeral 9 del artículo segundo de la Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, en esta se presenta el análisis del cumplimiento”.* *En el Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, se indica lo siguiente:* *“el radicado 2018046420-1-000 del 19 de abril de 2018, donde presenta la caracterización físicobiótica del área definida para la evaluación técnica por parte de esta Autoridad, se analizó y reviso mediante concepto técnico 04086 del 27 de julio de 2018 el cual fue acogido mediante Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, donde viabilizó la adquisición del predio La Pradera en el municipio de Herveo para contribuir a la recuperación, protección y conservación de áreas estratégicas y garantizar la preservación hídrica de la zona y que además en la visita técnica realizada “se observó que existe cobertura vegetal correspondiente a plantación de coníferas por lo que es necesario que la empresa indique las estrategias de restauración para que este predio se configure en verdadera área protectora, con vegetación natural, típica de*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

	estos predios en verdaderas áreas protectoras, con vegetación natural, típica de la zona, ya que hasta ahora tienen un porcentaje por debajo del 50% de bosques secundarios. *Una vez concertado el proceso con los diferentes autores y se vayan a comenzar las labores de restauración de las zonas seleccionadas, deberá allegar a esta autoridad, de manera oficial, una Base de Información Geográfica (GDB), en donde se detallen los ecosistemas existentes en el predio seleccionado, así como las acciones a ejecutar.* ***ARTÍCULO SEXTO. -** La empresa TRANSPORTADORA DE GASES DEL INTERIOR S.A., E.S.P., TGI S.A., E.S.P., deberá en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, aclarar la diferencia entre los precios comerciales y los avalúos catastrales.* ***ARTÍCULO SÉPTIMO. -** Se le recuerda a la empresa TRANSPORTADORA DE GASES DEL INTERIOR S.A., E.S.P., TGI S.A., E.S.P., que la titularidad de los predios quedaría en manos de las Autoridades Ambientales Regionales, conforme al proyecto de consolidación de unidades prediales presentado bajo el escrito radicado con el No. 4120-E1-39308 del 10 de septiembre de 2013.* ***ARTÍCULO OCTAVO. -** La empresa TRANSPORTADORA DE GASES DEL INTERIOR S.A., E.S.P., TGI S.A., E.S.P., deberá remitir el Acta de Acuerdo y Compromiso suscrito con la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental correspondiente, en la cual se garantice la no enajenación de estos predios o su invasión por parte de terceros, así como la destinación exclusiva de los mismos, a la recuperación o preservación.* ***ARTÍCULO NOVENO. -** En caso de existir otras compensaciones con otras autoridades ambientales de la zona, las mismas se podrían llevar a cabo en áreas contiguas a la compensación impuesta por la ANLA, siempre y cuando se manejen de manera independiente y se pueda realizar un seguimiento que permita la*	*la zona.”, se solicitó a La Sociedad dar cumplimento a la obligación objeto de estas consideraciones.* *A lo cual el Titular mediante radicado 2019027472-1-000 del 06 de marzo de 2019, presenta solicitud de pronunciamiento por la viabilidad de predio La Pradera de 9.46 ha para la implementación del programa de compensación por el aprovechamiento de la cobertura vegetal, relaciona además que mediante radicado 4120-E1-138486 del 2 de noviembre de 2011, la Empresa TGI, solicita la sustitución total o parcial del programa de compensación forestal establecido por la compra de predios, el cual fue viabilizado mediante Resolución 223 del 13 de abril de 2012, la cual modifica dejando como medida de compensación la compra de predios en ecosistemas y estrategias con fines de conservación y/o restitución, o la implementación de un programa de reforestación de 2 ha en predios adquiridos por la empresa en el área de influencia del proyecto.* *Finalmente, mediante radicado 2019027472-1-000 del 03 de junio de 2019, el Titular solicita se viabilice el predio La Pradera para la implementación de la estrategia de compensación por “Aislamiento”, ya que no requieren de un programa de reforestación debido al buen estado de conservación de la vegetación existente en el predio.* *En el que se concluyó que el predio La Pradera no es viable para implementar un aislamiento como estrategia de preservación, conservación. Por lo cual se le solicita al Titular presentar las estrategias de restauración a implementar en el predio La Pradera.”* *Revisada la información del expediente LAM0299, para el periodo de seguimiento la sociedad no ha presentado soportes de ejecución de las actividades del Plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, así mismo según lo informado por la empresa en la visita de seguimiento guiada, se encuentran en proceso de contratación para la ejecución de*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

	evaluación del cumplimiento de cada una de las medidas impuestas a la empresa TRANSPORTADORA DE GASES DEL INTERIOR S.A., E.S.P., TGI S.A., E.S.P. ***ARTÍCULO DÉCIMO. -*** *La empresa TRANSPORTADORA DE GASES DEL INTERIOR S.A., E.S.P., TGI S.A., E.S.P., deberá remitir a esta entidad, informes semestrales hasta tanto se perfeccione la compra del o los predios, y se efectué la entrega de los mismos, para lo cual deberá presentar como mínimo la siguiente información, relacionada con:* a. *El avaluó catastral o comercial del predio preferiblemente expedido por el IGAC o por una lonja adscrita a ASOLONJAS.* b. *El detalle del tipo y características del cercamiento y la señalización a emplear. Además, deberá especificar el mantenimiento a realizar y el tiempo de su ejecución.* c. *El o los certificados de tradición y libertad expedidos por la o las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes.* d. *El detalle de la ejecución y avance de las actividades.* ***Reiterado en:*** *Numeral 9 del artículo segundo de la Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018.*	*actividades realizar en cumplimiento de obligaciones pendientes.* *Por lo anterior expuesto el equipo de seguimiento considera que no se ha dado cumplimiento a la obligación y estas son reiteradas.”.*
	Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015 *Por medio del cual se efectúa seguimiento y control Ambiental. (...)* *ARTICULO PRIMERO: Reiterar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P - TGI, el cumplimiento inmediato de los numerales 1, 2 de las obligaciones y los parágrafos primero y segundo del artículo primero de la Resolución 223 del 13 de abril de 2012, artículos segundo, tercero, cuarto quinto, sexto, octavo y décimo del Auto 4501 de 9 de octubre de 2014.* *Reiterado en:*	*El concepto técnico de seguimiento ambiental No. 06070 del 01 de octubre de 2021, estableció las siguientes consideraciones:* *“En el concepto técnico de seguimiento No. 05847 del 09 de octubre de 2019, acogido mediante Auto 11587 del 23 de diciembre de 2019, se indicó que la Sociedad “presentó las áreas a adquirir debidamente georreferenciadas y localizadas en un plano a escala adecuada, información detallada de los predios (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de ecosistema dominante en el área y su estado actual y las actividades a ejecutar con fines de conservación, sin embargo, el predio La Pradera no es apto para conservar, por lo cual se reiterara al Titular*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

	Numeral 9 del artículo segundo de la Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018.	*presentar la implementación de un programa de reforestación, señalar las especies seleccionadas, actividades de establecimiento de las plantaciones incluido el seguimiento y mantenimiento por tres años, junto con el Acta de Acuerdo y Compromiso con la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, garantizando la no enajenación del predio La Pradera o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos a recuperación o preservación.”* *El requerimiento sobre el cumplimiento de la obligación ha sido retomado en el numeral 9 del artículo segundo de la Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, en esta se presenta el análisis del cumplimiento.”.*
	Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018 *Por medio del cual se efectúan requerimientos. (.)* *ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que, de manera inmediata, esto es, al día siguiente a la ejecutoria remita soportes del cumplimiento de las siguientes obligaciones:* *8. Presentar las estrategias de restauración para que el predio La Pradera como compensación por la Estación Compresora de Gas de Padua, se configure en un área de conservación, con vegetación natural, típica de la zona con una Base de Información Geográfica (GDB), en donde se detallen los ecosistemas existentes en el predio seleccionado, así como las acciones a ejecutar, en cumplimiento del artículo tercero de la Resolución 145 del 29 de enero de 2009, artículo primero de la Resolución 223 del 13 de abril de 2012, artículo cuarto, artículo quinto, séptimo, octavo, noveno del Auto 4501 del 9 de octubre de 2014, artículo primero y artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015, artículo tercero del Auto 473 del 18 de febrero de 2016, artículo primero, artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015.*	*El concepto técnico de seguimiento ambiental No. 06070 del 01 de octubre de 2021, estableció las siguientes consideraciones:* *“El radicado 2018046420-1-000 del 19 de abril de 2018, donde presenta la caracterización físico biótica del área definida para la evaluación técnica por parte de esta Autoridad, se analizó y reviso mediante concepto técnico 04086 del 27 de julio de 2018 el cual fue acogido mediante Auto 5461 del 10 de septiembre de 2018, donde viabilizó la adquisición del predio La Pradera en el municipio de Herveo para contribuir a la recuperación, protección y conservación de áreas estratégicas y garantizar la preservación hídrica de la zona y que además en la visita técnica realizada “se observó que existe cobertura vegetal correspondiente a plantación de coníferas por lo que es necesario que la empresa indique las estrategias de restauración para que este predio se configure en verdadera área protectora, con vegetación natural, típica de la zona.”, se solicitó a La Sociedad dar cumplimento a la obligación objeto de estas consideraciones.* *A lo cual el Titular mediante radicado 2019027472-1-000 del 06 de marzo de 2019, presenta solicitud de pronunciamiento por la viabilidad de predio La Pradera de 9.46 ha para la implementación del programa de compensación por el aprovechamiento de la cobertura vegetal, relaciona además que mediante radicado 4120-E1-138486 del 2 de*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

		noviembre de 2011, la Empresa TGI, solicita la sustitución total o parcial del programa de compensación forestal establecido por la compra de predios, el cual fue viabilizado mediante Resolución 223 del 13 de abril de 2012, la cual modifica dejando como medida de compensación la compra de predios en ecosistemas y estrategias con fines de conservación y/o restitución, o la implementación de un programa de reforestación de 2 ha en predios adquiridos por la empresa en el área de influencia del proyecto. *Finalmente, mediante radicado 2019027472-1-000 del 03 de junio de 2019, el Titular solicita se viabilice el predio La Pradera para la implementación de la estrategia de compensación por “Aislamiento”, ya que no requieren de un programa de reforestación debido al buen estado de conservación de la vegetación existente en el predio.* *En el que se concluyó que el predio La Pradera no es viable para implementar un aislamiento como estrategia de preservación, conservación. Por lo cual se le solicita al Titular presentar las estrategias de restauración a implementar en el predio La Pradera.”* *Revisada la información del expediente LAM0299, para el periodo de seguimiento la sociedad no ha presentado soportes de ejecución de las actividades del Plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, así mismo según lo informado por la empresa en la visita de seguimiento guiada, se encuentran en proceso de contratación para la ejecución de actividades realizar en cumplimiento de obligaciones pendientes.* *Por lo anterior expuesto el equipo de seguimiento considera que no se ha dado cumplimiento a la obligación y estas son reiteradas.”*
	ARTÍCULO SEGUNDO. *9. Presentar soportes de ejecución del plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, por la construcción de la Estación Compresora de Gas de Padua, en cumplimiento del artículo tercero de la Resolución*	*El concepto técnico de seguimiento ambiental No. 06070 del 01 de octubre de 2021, estableció las siguientes consideraciones:* *“Revisada la información del expediente LAM0299, para el periodo de seguimiento la sociedad no ha presentado soportes de ejecución*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

145 del 29 de enero de 2009, artículo primero de la Resolución 223 del 13 de abril de 2012, artículo cuarto, artículo quinto, séptimo, octavo, noveno del Auto 4501 del 9 de octubre de 2014, artículo primero y artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015, artículo primero, artículo tercero del Auto 5139 del 23 de noviembre de 2015.	*de las actividades del Plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, así mismo según lo informado por la empresa en la visita de seguimiento guiada, se encuentran en proceso de contratación para la ejecución de actividades realizar en cumplimiento de obligaciones pendientes.* *Por lo anterior expuesto el equipo de seguimiento considera que no se ha dado cumplimiento a la obligación y estas son reiteradas."*

[…]"

En vista de lo anterior, esta Autoridad evidencia que la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A E.S.P., identificada con NIT. 900.134.459-7, al parecer no ha dado cumplimiento a las obligaciones que se derivan de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto "*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*" (Res. 874 del 18 de agosto de 1995), ya que acorde con el análisis que precede, se observa que dicha sociedad a pesar de tener pleno conocimiento de los deberes adquiridos y de los diferentes requerimientos que se han efectuado en el marco de los seguimientos realizados con el fin de verificar el acatamiento de las mismas, no ha entregado los soportes, documentos e informar que permitan acreditar la realización de las actividades que hacen parte del plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal.

Por tanto, a la luz de todo lo anterior, esta Autoridad observa que existe mérito suficiente para verificar la existencia de conductas constitutivas de presunta infracción ambiental acorde con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y en tal sentido procederá a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la misma ley, por estos hechos.

IV. Presunto incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de Documentos

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución nro. 874 del 18 de agosto de 1995, por la cual se otorgó Licencia Ambiental Ordinaria para el desarrollo del proyecto “*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*”.

2. Resolución nro. 849 del 17 de mayo de 2007, autorizó la cesión total de las obligaciones que hacen parte de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto “*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*”, de la sociedad Colombiana de Gas S.A. –ECOGAS S.A., a la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A E.S.P., identificada con NIT. 900.134.459-7, en adelante TGI S.A. E.S.P.

3. Resolución nro. 145 del 29 de enero de 2009, por la cual se aprobó el plan de compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal del mencionado proyecto.

4. Resolución 223 del 13 de abril de 2012, por la cual se modificó el plan de compensación por aprovechamiento de cobertura vegetal aprobado mediante el artículo tercero de la Resolución nro. 145 del 29 de enero de 2009.

5. Lo evidenciado en el marco de seguimiento ambiental efectuado al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto “*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*”, cuyos resultados

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

quedaron documentados en el Concepto Técnico nro. 10532 del 25 de agosto de 2014.

6. Auto nro. 4501 de 09 de octubre de 2013, por medio del cual se efectuó un seguimiento y control ambiental al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto en comento.

7. Lo evidenciado en el marco de seguimiento ambiental efectuado al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto “*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*”, cuyos resultados quedaron documentados en el Concepto Técnico nro. 5426 del 07 de octubre de 2015.

8. Auto nro. 5139 del 23 de noviembre de 2015, por medio del cual se efectuó un seguimiento y control ambiental al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto en comento.

9. Lo evidenciado en el marco de seguimiento ambiental efectuado al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto “*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*”, cuyos resultados quedaron documentados en el Concepto Técnico nro. 4086 del 27 de julio de 2018.

10. Auto nro. 5461 del 10 de septiembre de 2018, por medio del cual se efectuó un seguimiento y control ambiental al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto en comento.

11. Radicados nro. 2021098493-1-000 del 19 de mayo de 2021, por medio del cual se presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA nro. 15, en el cual se reportaron las actividades adelantadas para el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre 2019.

12. Lo evidenciado en el marco de seguimiento ambiental efectuado al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto “*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) 47 Ramales de Distribución*”, cuyos resultados quedaron documentados en el Concepto Técnico nro. 6070 del 01 de octubre de 2021.

13. Auto nro. 11522 del 31 de diciembre de 2021, por medio del cual se efectuó un seguimiento y control ambiental al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto en comento.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

14. Radicado nro. 2021133045-1-000 del 30 de junio de 2021, por medio del cual se presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA nro. 16, en el cual se reportaron las actividades adelantadas para el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre 2020.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Transportadora de Gas Internacional – TGI S.A. E.S.P., con NIT 900.134.459-7, titular de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto "*Gasoducto de Occidente (Mariquita – Cali) y 47 Ramales de Distribución*", esto, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO. El expediente SAN0004-00-2024, estará a disposición del investigado y de cualquier persona, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórense a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. "*Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorio.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad Transportadora de Gas Internacional – TGI S.A. E.S.P., con NIT 900.134.459-7, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 26 ABR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

ESTEFANIA RAMIREZ RAMIREZ
CONTRATISTA

FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0004-00-2024
Concepto Técnico No. 01228 del 16 de marzo de 2022

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Fecha: 01 de febrero de 2024

Proceso No.: 20241420027025

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad